

1500747-27.2020.8.26.0404
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Bruna Araújo Capelin Matioli
Comarca: Orlândia
Foro: Foro de Orlândia
Vara: Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 20/01/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
Daniel Souza De Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruna Araújo Capelin Matioli

Vistos.

Cuida-se de ação penal em que Danilo Gustavo Dos Santos Octávio Júnior está(ão) sendo processado(a)(s) sob a acusação de ter(em) praticado, em tese, a conduta descrita no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Orlândia
Juizado Especial Cível e Criminal
Praça Coronel Orlando, s/n, ., Centro - CEP 14620-000, Fone: (16) 3826-1011,
Orlandia-SP - E-mail: orlandiajec@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº
1500747-27.2020.8.26.0404
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
Daniel Souza De Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruna Araújo Capelin Matioli

Vistos.

Cuida-se de ação penal em que Danilo Gustavo Dos Santos Octávio Júnior está(ão) sendo processado(a)(s) sob a acusação de ter(em) praticado, em tese, a conduta descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

O fato ocorreu em 01/11/20.

Nos termos do art. 30, da Lei nº 11.343/06, a prescrição da imposição e da execução das penas estabelecidas para o crime previsto em seu art. 28, ou seja, porte de droga para uso próprio, ocorre em 2 (dois) anos, observando-se no tocante à interrupção do prazo as regras dos artigos 107 e seguintes do Código Penal.

No caso em vértice, porém, incide o comando erigido no artigo 115 do Código Penal, que reduz de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos.

Ocorre que houve transcurso de tempo superior ao estipulado no preceito legal acima transcrito entre a data do fato e os dias atuais, sendo imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Em face do exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA e, em consequência, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a)(s) sentenciado(a)(s) Danilo Gustavo Dos Santos Octávio Júnior, pelos fatos tratados nos autos, com fulcro no art. 107, inciso IV do Código Penal.

Dispensada a intimação do(a)(s) sentenciado(a)(s), nos termos do Enunciado 105, do FONAJE.

Autorizo a incineração da droga apreendida, oficiando-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, se o caso.

Finalmente, cumpridas as determinações acima mencionadas, arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Orlandia, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA